Verwaltungskosten des beweglichen Privatvermögens

1. Grundsatz

Von den Erträgen des beweglichen Privatvermögens können die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden (Art. 44 Abs. 1 StG). Nicht abzugsfähig sind hingegen die Auslagen und Kosten, die mit dem Erwerb, der Erhaltung, Umschichtung, Mehrung oder dem Verkauf von Vermögenswerten verbunden sind.

2. Abzugsfähige und nicht abzugsfähige Vermögensverwaltungskosten

Der für das Steuerrecht massgebliche Begriff der Vermögensverwaltung für das Privatvermögen ist enger als sein Verständnis im allgemeinen Sprachgebrauch und verschieden von jenem im Unternehmenssteuerrecht. Abzugsfähig sind die Vergütungen (inkl. Mehrwertsteuer), welche die steuerpflichtige Person Dritten (wie namentlich Banken und anderen Vermögensverwaltern) für die Besorgung der allgemeinen Verwaltung von Gegenständen des Privatvermögens entrichtet. Diese allgemeine Verwaltung umfasst jene tatsächlichen und rechtlichen Handlungen, die mit der Erzielung von Einkommen aus beweglichem Privatvermögen in unmittelbarem Zusammenhang stehen und im Rahmen der Bewirtschaftung der Vermögensobjekte erforderlich sind (Grundsatz der Notwendigkeit). Die über die allgemeine Verwaltung hinausgehenden Kosten sowie Aufwendungen für Vermögenswerte, die per se keinen steuerbaren Ertrag abwerfen, sind demgegenüber nicht abzugsfähig. Diese bilden Anlagekosten oder sind den Lebenshaltungskosten zuzuordnen.

Eine detaillierte Übersicht über die abzugsfähigen und die steuerlich nicht anrechenbaren Vermögensverwaltungskosten findet sich im Anhang (S. 4 ff.).

Auch die Kosten und Auslagen für die Vermögensverwaltung durch einen

- Willensvollstrecker (Art. 517 ff. ZGB)
- Beauftragten zur Vermögenssorge aus Vorsorgeauftrag (Art. 360 ff. ZGB)
- Beistand in einer umfassenden Beistandschaft (Art. 398 ZGB)
- amtlichen Erbschaftsverwalter (Art. 554 f. ZGB)

sind abzugsfähig, soweit es sich dabei um notwendige Vermögensverwaltungskosten im Sinn einer blossen Verwahrung und Verwaltung von Vermögenswerten handelt (SGE 2007 Nr. 20). Werden hingegen weitere Bemühungen wie Finanz- und Anlageberatung oder rechtliche Beratung abgegolten, so handelt es sich um nicht abzugsfähige Kosten. Der Anteil der abzugsfähigen Vermögensverwaltungskosten muss in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Umstände beurteilt werden. Die Entschädigung eines Beistandes wird unter Berücksichtigung von Umfang und Komplexität durch die Erwachsenenschutzbehörde festgesetzt (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Die Steuerbehörden können zur Beurteilung die Vorlage der Rechnung (Art. 410 ZGB) und der Berichterstattung (Art. 411 ZGB) verlangen.

Eine behinderte und verbeiständete Person kann pauschal 60% der Entschädigung gemäss Art. 404 ZGB als Vermögensverwaltungskosten und 40% als behinderungsbedingte Kosten geltend machen (StB 46 Nr. 2, Ziff. 3.12). Der Nachweis einer abweichenden Kostenverteilung bleibt der steuerpflichtigen Person bzw. deren Vormund vorbehalten.

Kein Abzug kann gewährt werden, wenn die steuerpflichtige Person ihr bewegliches Vermögen selbst verwaltet. Die persönlichen Bemühungen stellen keine tatsächlichen Ausgaben dar, und rein kalkulatorischer Verwaltungsaufwand ist nicht abziehbar.

3. Abzugsformen

Je Steuerperiode kann für das drittverwaltete Wertschriftenvermögen zwischen einem Pauschalabzug (Ziff. 3.1 nachfolgend) und dem Abzug der tatsächlichen Kosten (Ziff. 3.2 nachfolgend) gewählt werden. Eine Kumulation von Pauschalabzug und dem Abzug von tatsächlichen Kosten ist innerhalb einer Steuerperiode ausgeschlossen.

3.1 Abzugspauschale

Eine Abzugspauschale ist gesetzlich nicht vorgesehen. In der Praxis wird aber zur leichteren Beweisführung für Kosten des durch Dritte verwalteten Wertschriftenvermögens eine Pauschale zugelassen. Mit dieser Pauschalierung soll der steuerpflichtigen Person der oft schwierige Nachweis der tatsächlich angefallenen, abzugsfähigen Vermögensverwaltungskosten erspart werden.

Die Pauschale beträgt 2 Promille bis zu einem Wertschriftenvermögen von Fr. 3 Mio. und 1 Promille auf dem Fr. 3 Mio. übersteigenden Wertschriftenvermögen. Sie ist auf maximal Fr. 15'000.-- begrenzt. Der Nachweis tatsächlich höherer, steuerlich abzugsfähiger Vermögensverwaltungskosten bleibt in jedem Fall vorbehalten (widerlegbare Pauschalierung).

Die Pauschale wird berechnet vom Total des beweglichen Vermögens gemäss Wertschriften- und Guthabenverzeichnis (Spalten A + B) nach Abzug des Geschäftsvermögens, der Darlehen sowie der selbstverwalteten Wertschriften (z.B. Aktien der eigenen AG) und Kryptowährungen (z.B. eigenes Wallet).

Beispiel:

Wertschriften und Bankkonti	Fr.	150'000.00
Kryptowährungen*	Fr.	50'000.00
Beteiligung Muster X GmbH*	Fr.	100'000.00
Darlehen Muster X GmbH*	Fr.	100'000.00
Darlehen Kinder*	Fr.	150'000.00
Edelmetalle*	Fr.	50'000.00
Total bewegliche Vermögenswerte (Spalte A + B)	Fr.	600'000.00
Bemessungsgrundlage für Pauschale	Fr.	150'000.00
abzugsfähige Pauschale (Fr. 150'000.00 x 2 Promille)	**Fr.**	**300.00**

* für die Berechnung der Pauschale nicht relevant

3.2 Abzug der tatsächlichen Kosten

Steuerpflichtige Personen, die über der Pauschale liegende Vermögensverwaltungskosten geltend machen wollen, haben sowohl die tatsächlichen Aufwendungen für die Vermögensverwaltung als auch deren Abzugsfähigkeit nachzuweisen. Andernfalls hat es bei der Praxispauschale sein Bewenden.

Bei Belastung einer umfassenden Gebühr (All-in, Paketgebühr, etc.) durch die verwaltende Drittperson ist die Aufteilung in abzugsfähige und nicht abzugsfähige Kosten (zumeist) nicht möglich. Steht aber fest, dass darin abzugsfähige Vermögensverwaltungskosten enthalten sind, so ist die Höhe der abzugsfähigen Kosten nach pflichtgemässem Ermessen zu schätzen (vgl. auch SGE 2007 Nr. 20). Dabei werden für jedes, mit einer entsprechender Pauschalgebühr belastete Depot isoliert die Grundsätze angewendet, die für die Bemessung der Abzugspauschale (oben Ziff. 3.1) gelten; die Abzugsbeschränkung von Fr. 15'000.-- greift nicht, es können aber nicht mehr als die tatsächlichen Kosten (Gebühr) abgezogen werden. Klarzustellen ist, dass es sich dabei um eine Schätzung der tatsächlichen Kosten

und nicht um einen Pauschalabzug handelt, womit keine unzulässige Kumulation vorliegt, wenn die für ein Depot bekannten, steuerlich anrechenbaren Aufwendungen zusammen mit den nach den Grundsätzen der Abzugspauschale geschätzten Kosten für ein anderes Depot geltend gemacht werden.

4. Direkte Bundessteuer

Gemäss Art. 32 Abs. 1 DBG können bei beweglichem Privatvermögen die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden. Detailliertere Vorschriften zum Verwaltungskostenabzug kennt das Recht der direkten Bundessteuer nicht. Es gelten daher die gleichen Abzugsregeln wie im kantonalen Recht (Ziff. 1 - 4 hiervor).

Anhang

Die nachfolgende Aufstellung (inklusive Nummerierung) beruht auf einer Publikation der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) zu den Vermögensverwaltungskosten für den eSteuerauszug.

Typ-ID	Kategorie	Typ	Definition	Abzugsfähig Kanton
1	Anlagekosten	Stempelabgaben (Emissions- und Umsatzabgaben)	Die erhobene Rechtsverkehrssteuer auf der Emission und dem Handel von Wertpapieren.	Nein
2	Anlagekosten	Transaktionskosten	Die Kosten, die bei Erwerb, Veräusserung oder Umlagerungen von Wertschriften z.B. Kommissionen, Gebühren oder Courtagen anfallen.	Nein
3	Anlagekosten	Vorfälligkeitsentschädigungen	Die Gebühr, die der Kunde bezahlt, wenn er ein vertraglich festgelegtes Produkt vor dem Laufzeitende kündigt.	Nein
4	Dienstleistungen	Administrationsgebühren (Verwaltungsgebühren)	Ein Sammelbegriff für diverse Kosten und Gebühren.	Nein
5	Dienstleistungen	Banklagernd	Die Kosten für die Lagerung (Archivierung) der Belege in der Bank anstelle des Versands an den Kunden.	Nein
6	Dienstleistungen	Beratungskosten	Die Kosten der Finanz-, Anlage-, Steuer- und Vorsorgeberatung usw.	Nein
7	Dienstleistungen	Kosten für das Ausfüllen von Formularen (Rückforderung z.B. R-D1 / Anrechnung der ausländischen Quellensteuer DA-1)	Die Kosten für die Erstellung von Rückforderungs- und Anrechnungsanträgen für rückforderbare ausländische Quellensteuern.	Nein
8	Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung der Steuererklärung	Die Kosten für die Erstellung der Steuererklärung inkl. sämtlicher Steuerunterlagen.	Nein
9	Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung der Steuerunterlagen	Die Kosten für die Erstellung der Steuerunterlagen inkl. der Steuererklärung.	Nein
10	Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung der Steuerverzeichnisse von Banken	Die Kosten für die Erstellung der Steuerverzeichnisse von Banken.	Ja

Typ-ID	Kategorie	Typ	Definition	Abzugsfähig Kanton
11	Dienstleistungen	Kosten der Vermögensumlagerung	Die Kosten der Vermögensumlagerung von Wertschriften.	Nein
12	Dienstleistungen	Provisionen (Agent Fee)	Die Kosten, die der Bank von Dritten in Rechnung gestellt und dem Kunden belastet werden.	Nein
13	Dienstleistungen	Treuhandkommissionen / Treuhandgebühren	Die Entschädigung für Treuhandanlagen.	Nein
14	Dienstleistungen	Vermittlungsgebühren	Die Kosten, die der Bank von Dritten in Rechnung gestellt und dem Kunden belastet werden.	Nein
15	Dienstleistungen	Vermögensverwaltungskosten (aktives Depotmanagement)	Die Kosten für die laufende Überwachung, Anlage und Verwaltung des Vermögens des Kunden (Wertpapiere, Geldvermögen, Beteiligungen, Grundvermögen oder Testamentsvollstreckung) und selbstständige Anlageentscheidung der Bank.	Nein
16	Veräusserungskosten	Verrechenbare Courtagegebühren aus IUP (Reine und modifizierte Differenzbesteuerung)	Die Gewinnungskosten, die bei Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren anfallen, die der reinen oder modifizierten Differenzbesteuerung unterliegen. Diese sind mit positiven IUP-Erträgen zu verrechnen und nicht in den Vermögensverwaltungskosten aufzuführen.	Nein
17	Verwaltungskosten	Abgezogene Quellensteuer	Im Ursprungsland abgezogene Quellensteuer, die nicht anrechenbar und auch nicht rückforderbar sind.	Ja
18	Verwaltungskosten	Affidavitspesen	Die Kosten für die Einforderung von Vermögenserträgen z.B. bei Couponeinlösungen.	Ja
19	Verwaltungskosten	All-in Fee	Ein institutsinterner Sammelbegriff für Kosten verschiedener Dienstleistungen, die pauschal, in der Regel prozentual zum Anlagevermögen, erhoben werden. * Da die steuerlich abzugsfähigen Vermögensverwaltungskosten nicht transparent ausgewiesen sind, ist der Abzug - sofern feststeht, dass abzugsfähige	Nein*

Typ-ID	Kategorie	Typ	Definition	Abzugs-fähig Kanton
			Kosten in der Gebühr tatsächlich enthalten sind - zu schätzen (s. oben Ziff. 3.2).	
20	Verwaltungs-kosten	Auslieferung Edel-metalle	Die Kosten für die physische Auslieferung der Edelmetalle.	Ja
21	Verwaltungs-kosten	Auslieferungsspe-sen / Titellieferungsgebühren	Die Kosten für die physische Auslieferung von Titeln oder den Übertrag in ein anderes Depot oder zu einer anderen Bank.	Ja
22	Verwaltungs-kosten	Depotgebühren	Die Kosten für die Aufbewahrung von Wertschriften.	Ja
23	Verwaltungs-kosten	Gebühren für Be-scheinigungen (z.B. Stichtagsauf-stellung; Kapital-steuerertrag)	Die Kosten für Bescheinigungen oder kundenspezifische Reports, die für z.B. für die Rückforderung der Kapitalertragssteuer oder für die Wohnsitzbestätigung vom Kunden benötigt werden.	Ja
24	Verwaltungs-kosten	Inkassospesen	Die Kosten für die Einforderung von Vermögenserträgen z.B. bei Couponeinlösungen.	Ja
25	Verwaltungs-kosten	Kontoführungsge-bühren (inkl. Bau-kontogebühren, Kontospesen, Me-tallkonto, Kon-tosegregierung)	Die Kosten für die Kontoführung und Erstellung von Kontoauszü-gen usw.	Ja
26	Verwaltungs-kosten	Kosten für eigene Bemühungen	Die Kosten für die eigenen Be-mühungen.	Nein
27	Verwaltungs-kosten	Managementge-bühren	Die jährliche wiederkehrenden Gebühr für die Beratung und Transaktionen für die Vermö-gensverwaltung.	Nein
28	Verwaltungs-kosten	Metallkontokom-missionen	Die vom Anlagevolumen abhän-gigen prozentualen Gebühren für Edelmetallkonten.	Nein
29	Verwaltungs-kosten	Negativzinsen (im Privatvermögen)	Negativzinsen fallen an, wenn auf einem positiven Steuerwert wegen des negativen Zinssatzes ein Minusertrag entsteht. Diese werden erhoben, sobald bei ei-nem Kunde die Cash Bestände ein gewisses Niveau überschrei-ten.	Ja

Typ-ID	Kategorie	Typ	Definition	Abzugsfähig Kanton
30	Verwaltungskosten	Nummernkontogebühren	Die Kosten für die Haltung eines Nummernkontos.	Nein
31	Verwaltungskosten	Pauschalgebühren / Verwaltungsgebühren	Ein institutsinterner Sammelbegriff für Kosten verschiedener Dienstleistungen, die pauschal, in der Regel prozentual zum Anlagevermögen, erhoben werden. * Da die steuerlich abzugsfähigen Vermögensverwaltungskosten nicht transparent ausgewiesen sind, ist der Abzug - sofern feststeht, dass abzugsfähige Kosten in der Gebühr tatsächlich enthalten sind - zu schätzen (s. oben Ziff. 3.2).	Nein*
32	Verwaltungskosten	Performanceorientierte / Erfolgsorientierte Honorare	Die Entschädigung die sich nach der Höhe der Performance bzw. des Erfolgs des verwalteten Vermögens richtet.	Nein
33	Verwaltungskosten	Porto / Versandkosten	Dies beinhaltet sämtliche angefallene Gebühren für Papierabrechnung und Portospesen für den Zeitraum eines Jahres.	Ja
34	Verwaltungskosten	Saldierungsspesen	Die Kosten die bei der Auflösung eines Kontos entstehen.	Ja
35	Verwaltungskosten	Tresorfachgebühren / Schrankfachgebühren	Die Kosten für die Miete von Tresor- oder Schrankfächern.	Ja
36	Sonstige	Absicherungskosten	Die Kosten für das Hedging von Wertschriften oder Devisengeschäften.	Nein
37	Sonstige	Diverse Gebühren	Ein Sammelbegriff für diverse Kosten und Gebühren.	Nein
38	Sonstige	Devisenkurssicherungskosten	Die Kosten für das Hedging von Devisengeschäften.	Nein
39	Sonstige	Externe Gebühren / Fremdspesen	Die Kosten, die der Bank von Dritten in Rechnung gestellt und dem Kunden belastet werden.	Nein
40	Sonstige	Kartengebühren / Kreditkartengebühren	Die Kosten für Debit- und Kreditkarten.	Nein

Typ-ID	Kategorie	Typ	Definition	Abzugsfähig Kanton
41	Sonstige	Kreditgebühren / Kreditkommissionen	Alle Kosten im Zusammenhang mit Krediten und Hypotheken inklusive der Kosten für Bankgarantien und Kontokorrent.	Nein
42	Sonstige	Nichtkündigungsabzug	Die Kosten, die bei einem Nichtkündigungsabzug belastet wird, wenn die Rückzugsbedingungen nicht eingehalten werden.	Nein
43	Sonstige	Zessionskommission	Die Kosten für die Forderungsabtretung.	Nein
99	Sonstige	Sonstige unqualifizierte Begriffe	Alle sonstigen Kostenkategorien die nicht in dieser Aufstellung aufgeführt sind.	Nein